２　欠格事由

次のいずれかに該当する事業者は、労働者派遣事業の許可を受けることができません。

イ　法人の場合

（イ）次のａ～ｃ及びｇ～ｌの規定に違反し、又はｄ～ｆの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過していない場合(法第６条第１号、第２号)

ａ　労働者派遣法の規定

ｂ　労働に関する以下の法律の規定

（ａ）労働基準法第117条、第118条第１項(同法第６条及び第56条に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第１項及び第37条に係る部分に限る。)及び 第120条(同法第18条第７項及び第23条から第27条までに係る部分に限る。)並びに当該規定に係る同法第121条(これらの規定が労働者派遣法第44条(第４項を除く。)により適用される場合を含む。)

（ｂ）職業安定法第63条、第64条、第65条(第１号を除く。)及び第66条並びにこれらの規定に係る同法第67条

（ｃ）最低賃金法第40条及び同条に係る同法第42条

（ｄ）建設労働者の雇用の改善等に関する法律第49条、第50条及び第51条(第２号及び第３号を除く。)並びにこれらの規定に係る同法第52条

（ｅ）賃金の支払の確保等に関する法律第18条及び同条の規定に係る同法第20条

（ｆ）港湾労働法第48条、第49条(第１号を除く。)及び第51条(第２号及び第３号に係る部分に限る。)並びにこれらの規定に係る同法第52条

（ｇ）中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第19条、第20条及び第21条(第３号を除く。)並びにこれらの規定に係る同法第22条

（ｈ）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条から第65条

（ｉ）林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第３号を除く。)並びにこれらの規定に係る同法第35条

（ｊ）外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律108条、第109条、第110条（同法第44条の規定に係る部分に限る。）、第111条（第１号を除く。）及び第112条（第１号（同法第35条第１項の規定に係る部分に限る。）及び第６号から第11号までに係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

（ｋ）労働者派遣法第44条第４項により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条並びに労働者派遣法第45条第７項により適用される労働安全衛生法第119条及び第122条

ｃ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第50条(第２号に係る部分に限る。)及び第52条を除く。)

ｄ　刑法第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条又は第247条

ｅ　暴力行為等処罰に関する法律

ｆ　出入国管理及び難民認定法第73条の２第１項

ｇ　健康保険法第208条、第213条の２又は第214条第１項

ｈ　船員保険法第156条、第159条又は第160条第１項

ｉ　労働者災害補償保険法第51条前段又は第54条第１項(第51条前段に係る部分に限る。)

j　厚生年金保険法第102条、第103条の２又は第104条第１項(第102条又は第103条の２に係る部分に限る。)

k　労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段又は第48条第１項(第46条前段に係る部分に限る。)

l　雇用保険法第83条又は第86条(第83条に係る部分に限る。)

(ロ) 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合(法第６条第４号)

(ハ) 労働者派遣事業の許可を取り消され、又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しない場合(法第６条第５号)

(ニ) 労働者派遣事業の許可の取消し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法第15条による通知(以下「聴聞の通知」という。)があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して５年を経過しない場合(法第６条第７号)

(ホ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)にその事業活動を支配されている場合(法第６条第12号)

(ヘ) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合(法第６条第13号)

(ト) 当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がある場合(法第６条第11号)

（ａ）拘禁刑以上の刑に処せられ、又は(イ)のａからｃまで及びｇからｌまでの規定に違反し又はｄ、ｅ及びｆの罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過していない者(法第６条第１号、第２号)

（ｂ）心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの（法第６条第３号)

※「厚生労働省令で定めるもの」とは、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者である

（ｃ）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(法第６条第４号)

（ｄ）当該法人が個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可を取り消され、又は個人事業主として行っていた(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しない場合(法第６条第５号)

（ｅ）労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(法第14条第１項第１号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が(イ)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が(イ)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して５年を経過しないもの(法第６条第６号)

（ｆ）当該法人が、個人事業主として行っていた労働者派遣事業の許可の取消し又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から

起算して５年を経過しないもの(法第６条第７号)

（ｇ）(ニ)に規定する期間内に労働者派遣事業の廃止の届出又は(旧)特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、(ニ)の聴聞の通知の日前60日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないもの(法第６条第８号)

（ｈ）暴力団員等(法第６条第９号)

（ｉ）労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人(法人である場合は、当該法人の役員)が上記(ａ)～(ｈ)のいずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が上記(イ)～(ニ)のいずれかに該当する者(法第６条第10号)

ロ　個人の場合

上記イ(イ)～(ヘ)又は当該個人が(ト)(ａ)～(ｉ)のいずれかに該当する者